

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1503/2538

นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์

โจทก์

นางศิริ เชี่ยววิทย์หรือฟักมีทอง กับพวก

จำเลย

นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ จำเลยทั้งสามแถลงคัดค้าน (สำนวนตอนที่ 2 อันดับ 105) โจทก์ฟ้องขอ
ให้จำเลยที่ 1 เปิดทางการจ่ายอมด้วยการ รื้อถอนกำแพงที่ก่อกีดกันทางเดินและ
ตบแต่งขอบถนนทางเดิน ให้เป็นไปตามสภาพเดิมให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนสิทธิทาง
การจ่ายอม ให้โจทก์ และให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 รื้อถอนกำแพงที่กีดกัน ทางเดินการ
จ่ายอมของโจทก์ และตบแต่งขอบถนน ให้เป็นไปตามสภาพเดิม ศาลชั้นต้นพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน
ที่ 2 อันดับ 96,101)

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้โจทก์ได้ใช้บริเวณจุด
ตำแหน่งเลขที่ 4,5,6 และ 7 ในเอกสารหมาย จ.9 และภาพถ่ายหมาย จ.10 เป็นทาง
เดิน เข้าออกชั่วคราวในระหว่างฎีกา

คำสั่ง กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้โจทก์ได้ใช้บริเวณจุด
ตำแหน่งเลขที่ 4,5,6 และ 7 ในเอกสารหมาย จ.9 และภาพถ่ายหมาย จ.10 เป็นทาง
เดิน เข้าออกชั่วคราวในระหว่างฎีกา

(ณรงค์ ตันติเดมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ